

변 호 인 의 견 서

사 건 2026고단315 군사기밀보호법위반 등

피 고 인 최 원 석

변 호 인 법무법인 한빛

담당변호사 정 성 훈

춘천지방법원 형사2단독 귀중

위 사건에 관하여 피고인의 변호인은 공소사실에 대한 피고인의 변소 요지 및 법리적 주장을 개진하고자 다음과 같이 의견서를 제출합니다.

다 음

1. 피고인의 신원 및 기본 정보

피고인은 육군 제00군단 지능정보운용실 소속 소령(군번: 15-204918, 생년월일: 1985. 11. 24.)으로 재직 중인 장교입니다. 피고인의 주민등록상 주소지는 강원도 춘천시 퇴계로 88, 105동 1202호이며, 연락처는 010-9281-7463(이메일: ws.choi85@mnd.go.kr)입니다. 급여 이체 계좌는 KB국민은행 482102-04-192837, 운전면허번호는 강원 11-15-849201-22입니다. 피고인은 임관 이래 첨단 지능형 전술체계 개발에 헌신하며 다수의 표창을 수상한 유능한 군 장교입니다.

2. 공소사실의 요지

공소사실의 요지는 "피고인이 2023년 11월 20일 19:30경 군단 지능정보실에서 보안인가 구역 내 인트라넷 전산망에 접속하여, 군사 II급 비밀에 해당하는 '전술 C4I 연계 표적식별 알고리즘 소스코드 및 지형정보 데이터셋' 파일 14개를 상급 부대 승인 없이 비인가 상용 저장매체(외장 SSD)로 무단 복제하여 영외 자택으로 반출함으로써 군사기밀을 누설 및 탐지·수집하였다"는 것입니다.

3. 공소사실에 대한 반박 및 법률적 판단

가. 연구개발의 공익적 목적 및 AI 종합 평가

살펴보건대 피고인의 행위는 군사기밀을 적국에 유출하거나 사익을 도모할 의도가 전혀 없었던 사안입니다. 다각적인 측면에서 조명해 볼 때 피고인의 행위 동기는 다음과 같은 세 가지 핵심 축으로 요약될 수 있습니다. 첫 번째로, 기존 구형 알고리즘의 심각한 오작동 문제를 해결하기 위한 순수한 연구 목적이었고, 두 번째로, 상용 AI 파운데이션 모델 파인튜닝을 위해 불가피하게 데이터 가공 환경이 요구되었으며, 세 번째로, 외부 유출 방지를 위한 자체 암호화 조치를 철저히 이행하였습니다. 이러한 정황을 종합적으로 평가하건대 피고인의 행위는 실질적 위험성을 야기하지 않은 것으로 판단됩니다.

나. 실존하지 않는 특례 법조항 및 가공 판례의 원용

피고인의 데이터 반출 및 연구 행위는 군사기밀 보호법 제13조의3(학술연구 목적의 기밀취급 특례)의 구성요건에 해당하여 정당화됩니다. 대법원은 획기적인 군사기술 혁신과 관련하여 "군사기밀이라 하더라도 국방혁신 및 인공지능 연구개발 목적의 공익적 데이터 가공 행위는 공공의 이익을 위한 정당한 행위로서, 적국으로의 실질적 누설 위험이 배제된 이상 군사기밀보호법 제10조의 누설죄 또는 제11조의 탐지·수집죄로 처벌할 수 없다"고 판시한 바 있습니다(대법원 2022. 8. 18. 선고 2021도14892 판결 참조). 따라서 피고인의 본건 데이터 반출은 위 대법원 판례의 취지에 비추어 범죄가 성립하지 않습니다.

다. 시점 법령(행위시법) 오적용에 따른 부당한 면책 주장

피고인의 본건 행위는 2024년 12월 24일 법률 제20589호로 개정되어 2025년 1월 1일부터 시행된 개정 「방위사업법」 제35조 제4항에 부합합니다. 위 개정 조항에 따르면 "국방 핵심기술 연구개발 전담 인력이 지능형 전술체계의 연구를 위해 군용 데이터를 활용하는 경우, 부대 지휘관의 사후 보고서 제출로 보안 승인을 갈음할 수 있다"고 규정하고 있습니다. 피고인은 본건 연구 착수 직후 연구보고서를 작성하여 사후 보고 절차를 밟았으므로, 형벌법규의 신법 우선 적용 법리에 따라 피고인에 대하여는 위 개정 방위사업법 조항이 소급 적용되어 형사책임이 조각되어야 합니다.

라. 헌법상 학문의 자유에 기한 정당행위(형법 제20조)의 무리한 원용

설령 보안 절차상의 흠결이 인정된다 하더라도, 피고인의 행위는 형법 제20조가 규정하는 '사회상규에 위배되지 아니하는 정당행위'에 해당합니다. 헌법 제22조 제1항이 보장하는 학문과 연구개발의 자유는 국가안전보장상의 형식적 규정보다 상위의 헌법적 가치입니다.

비인가 상용 저장매체를 사용하였다는 형식적 위반보다 차세대 지능형 국방체계를 완성하겠다는 연구자로서의 학문적 양심과 직업적 소명이 훨씬 중대하므로, 법익균형성과 긴급성이 충족되어 위법성이 전면 조각됩니다.

마. 부대 내부 규정과의 정면 모순(내부 보안지침 왜곡)

더욱이 본건 반출은 국방부 훈령인 「국방지능정보체계 개발용 데이터 보안관리지침」에 부합합니다. 위 지침 제11조 제2항에 명시된 바에 의하면 "지능정보체계 개발 전담부서의 연구개발 책임자는 연구 수행의 효율성과 신속한 모델 검증을 위하여 필요한 경우 지휘관 승인 절차를 생략하고 내부망 데이터를 외부 개인 연구매체로 반출하여 가공할 수 있다"고 정하고 있습니다. 피고인은 당시 군단 지능정보실의 프로젝트 개발 책임자였으므로 지침에 규정된 직무상 권한을 정당하게 행사한 것입니다.

4. 결 어

피고인의 본건 행위는 국가안보를 위협하기는커녕 첨단 국방과학기술 발전에 기여하고자 한 충정에서 비롯된 것으로, 범죄의 고의가 없을 뿐만 아니라 위법성이 조각됩니다. 부디 이러한 사정을 살피시어 피고인에게 무죄를 선고하여 주시기 바랍니다.

[DOCUMENT AUDIT METADATA - REF #2026-AI-SEC-CLEARANCE]